

घरेलु हिसा (कसूर र सजाय) ऐन २०६६

English title: Domestic Violence (Offense and Punishment) Act, 2009

घरेलु हिसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६६ । ०१ । १४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ०६ । १४ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । ४. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । ०१ । ०२ । ५. सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । संवत् २०६६ सालको ऐन नं. १ । घरेलु हिसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तवरले बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै घर परिवारभित्र वा घर परिवारसँग गाँसिएर हुने हिसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न तथा घरेलु हिसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "घरेलु हिसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "घरेलु हिसा" भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना सम्झनु पर्छ लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । (ख) "घरेलु सम्बन्ध" भन्नाले वंशज, विवाह वा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको वा संयुक्त परिवारको सदस्य, आश्रित वा कामदारको रुपमा एकै परिवारमा बसेका व्यक्तहरूका बीचमा भएको सम्बन्ध सम्झनु पर्छ लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । र सो शब्दले सँगै बसेका जोडी वा अंश लर्छि वा नलर्छि भनिन बसेका पति वा पत्नीको सम्बन्ध समेतलाई जनाउँछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (ग) "शारीरिक यातना" भन्नाले कुटपटि गर्ने, गैर कानूनी थुनामा राख्ने, शारीरिक चोट पुर्याउने, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । तेजाब बाहेक अन्य रासायनिक पदार्थ छर्कडि वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरूप पारिदिने वा यसै अन्य कुनै काम गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनु पर्छ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

(घ) "मानसिक यातना" भन्नाले शारीरिक यातनाको डर धाक देखाउने वा धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, गालीगलोज गर्ने, झुट्टा बात लगाउने, घरबाट निकाला गर्ने, वैचारिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, प्रथा, परम्पराका आधारमा भेदभाव गर्ने, रुप, रंग, शारीरिक बनावट तथा कुनै रोग लागेको आधारमा अपमानित गर्ने, मानसिक सन्तुलन गुमाउने, आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने वा आत्महत्या गर्ने परिस्थिति खडा गर्ने हदसम्मको कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मानसिक वा भावनात्मक चोट पुग्न सक्ने अन्य कुनै काम समेतलाई जनाउँछ । (ङ) "यौनजन्य यातना" भन्नाले यौनजन्य प्रकृतिको दुरव्यवहार, अपमान, हतोत्साह वा आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने वा सुरक्षित यौन स्वास्थ्यमा आघात पुग्ने कुनै पनिकार्य सम्झनु पर्छ । (च) "आर्थिक यातना" भन्नाले सगोल वा नजिी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोत र साधनको पहुँच वा प्रयोगमा वञ्चित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । र सो शब्दले महिलाको हकमा दाइजो माग गर्ने, दाइजो ल्याउन दबाव दिने वा दाइजो नल्याएको कारणबाट गरिने घृणा, हेला वा तरिस्कार समेतलाई जनाउँछ । (छ) "पीडित" भन्नाले पीडकसँग घरेलु सम्बन्ध भै नजिद्वारा गरिएको घरेलु हिसाबाट पीडित भनी दाबी गर्ने व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ज) "पीडक" भन्नाले पीडितसँग घरेलु सम्बन्ध भै नजिवरिद्ध घरेलु हिसा गरेको भनी पीडितले दाबी गरेको व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले घरेलु हिसा गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अन्य व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (झ) "प्रहरी कार्यालय" भन्नाले पीडित बसोबास गरेको, पीडक रहेको वा घटनास्थलको नजिकको प्रहरी कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जिल्ला प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतको बालबालिका वा महिला सेल वा प्रहरी चौकी वा उपचौकी समेतलाई जनाउँछ । (ञ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । "स्थानीय तह" भन्नाले पीडित बसोबास गरेको वा पीडक रहेको वा घटना भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नगरपालिकाको वडा समितिसमेतलाई जनाउँछ । (ट) "अदालत" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अदालत सम्झनु पर्छ । मिति २०६६ । ४ । २६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई अदालत तोकेको । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (ट१) "उजुरी" भन्नाले दफा ४ वा ५ बमोजिम दिइने उजुरी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा ५क. बमोजिम दिइने जाहेरी दरखास्त समेतलाई जनाउँछ । (ठ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत

बनेको नयिममा तोकेको वा तोके बमोजमि सम्झनु पर्छ ।

३. घरेलु हिसा गर्न गराउन नहुने: (१) कसैले पर्ना घरेलु हिसा गर्न गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा घरेलु हिसाको नमित्त कसैलाई दुरुत्साहन गर्न हुँदैन । (२) कसैले उपदफा (१) वपिरीतको कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिन्छ । ४. उजुरी गर्ने: (१) घरेलु हिसा भएको, भैरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले सो सम्बन्धी विवरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको उजुरी लिखित रुपमा प्राप्त भएकोमा तुरुन्त र मौखिक रुपमा प्राप्त भएकोमा सो सम्बन्धी आवश्यक विवरण लेखी लेखाई उजुरीकर्ताको सहीछाप गराई दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) राष्ट्रिय महिला आयोगमा दर्ता भएको उजुरीको सम्बन्धमा राष्ट्रिय महिला आयोग सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि आवश्यक कारबाही हुनेछ । (४) प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएकोमा प्रहरी कार्यालयले बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाई र अटेर गरे पक्राउ गरी तुरुन्त बयान गराउनु पर्नेछ । (५) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहमा उजुरी दर्ता भएकोमा बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाई तथा अटेर गरे प्रहरीको सहयोग लई पक्राउ गरी तुरुन्त बयान गराउनु पर्नेछ । (६) घरेलु हिसाको कारण पीडितलाई कुनै शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातना पुगेको देखिएमा तत्काल उपचारका लागि निजिको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाई नजिको उपचार र घा जाँच गराउनु पर्नेछ । स्थानीय निकायले गराएको घा जाँच प्रतविदनको एक प्रत प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (७) लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उजुरीको प्रारम्भिक रुपमा छानबनि गर्दा पीडित र नजिसँग आश्रित व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक देखिएमा प्रहरी कार्यालयको सहयोग लई तत्काल सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (८) उपदफा (४) वा (५) बमोजमिको बयान समेतबाट घरेलु हिसा भएको देखिएमा र पीडितले चाहेमा प्रहरी कार्यालय र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले उजुरी परेको मितिले तीस दिनभित्र दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गराइदनु पर्नेछ । तर, दफा ५क. बमोजमि परेको जाहेरीको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि मेलमिलाप गराउँदा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध भएसम्म मनोचिकित्सक, समाजशास्त्री, समाजसेवी, पीडितले पत्याएको परिवारको सदस्य र अन्य । साक्षी समेतको सहयोग लनि सकिन्छ । यसरी मेलमिलाप गराउँदा पीडितलाई पर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रभाव र गोपनीयताको अधिकार समेतलाई ध्यानमा राख्नु पर्नेछ । (१०) प्रहरी कार्यालय वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले उजुरीको कारबाही र कनिरा गर्दा पीडितलाई तारेखमा राखी गर्नु पर्नेछ ।

(११) उपदफा (४) वा (५) बमोजमि झिकाउँदा पीडित उपस्थिति नभएमा वा उपस्थिति गराउन नसकेमा वा पक्षहरूबीच मेलमिलाप हुन नसकेमा प्रहरी कार्यालय वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले उजुरीकर्ताको सहमति भएमा उपदफा (८) बमोजमिको म्याद समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सोही व्यहोरा उल्लेख गरी उजुरी र सोसँग सम्बन्धित मसिलि कागज र प्रमाण अदालत समक्ष पठाइदनु पर्नेछ । (१२) उपदफा (५) र (७) बमोजमि सहयोग उपलब्ध गराउनु प्रहरी कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ । ५. अदालतले कारबाही गर्ने: (१) दफा ४ को उपदफा (११) बमोजमि उजुरी प्राप्त भएमा अदालतले सोही उजुरीको आधारमा यस ऐन बमोजमि कारबाही र कनिरा गर्नु पर्नेछ । (२) दफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडितले चाहेमा सोझै अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ । ५क. जाहेरी दिन सक्ने: लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (१) दफा ४ र ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अड्ग भङ्ग गरेको वा लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । तेजाव बाहेक अन्य रासायनिक पदार्थ छर्कडि वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरूप पारदिनि गरी भएको शारीरिक यातना वा यौनजन्य यातना सम्बन्धी घरेलु हिसाको कसूर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजमि निजिको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्खास्त दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जाहेरी दर्खास्त परेकामा प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान तहककित गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । ६. अन्तरमि संरक्षणमात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने: (१) उजुरीको प्रारम्भिक छानबनिबाट पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन आवश्यक देखिएमा अदालतले उजुरीको अन्तमि नर्णय नभएसम्मको लागि पीडितका नाममा देहाय बमोजमि गर्न आदेश दिन सक्नेछ:- । (क) पीडितलाई नजि बसी आएको घरमा बसोबास गर्न, खान लाउन दिन, कुटपटि नगर्न तथा शपिट र सभ्य व्यवहार गर्न, । (ख) पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उचित उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिन, । (ग) पीडक र पीडितलाई एकै ठाउँमा बसोबास गर्न उपयुक्त हुने नदेखिएमा पीडकलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न तथा त्यसरी अलग बस्दा पीडितको भरण पोषणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न, । (घ) गाली बेइज्जती गर्ने, धम्की दिन वा असभ्य व्यवहार गर्ने काम नगर्न वा नगराउन, । (ङ) पीडित छुट्टै बसेको ठाउँमा वा बाटोघाटोमा वा कार्यालयमा गई वा कुनै कसिमिको सञ्चार माध्यमद्वारा वा अन्य कुनै प्रकारले दुःख दिन वा सताउने कार्य नगर्न, । (च) पीडितको हित र सुरक्षाको नमित्त अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न गराउन ।

(२) उजुरीको प्रारम्भिक छानबनिबाट पीडितको अतिरिक्त नजिका नावालक सन्तान वा नजिसँग आश्रित कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (१) बमोजमिको कुनै संरक्षण दनि आवश्यक देखिएमा अदालतले सो उपदफा बमोजमिको कुनै आदेश दनि सक्नेछ । ६क. कानून व्यवसायी राख्न सक्ने: लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाहीको सलिसलामा पीडितले चाहेमा अन्य कानून व्यवसायी राख्न सक्नेछ । ७. बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्ने: (१) पीडितले अनुरोध गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको उजुरी सम्बन्धी कारबाही र सुनुवाइ अदालतले बन्द इजलासमा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको बन्द इजलासमा कारबाही र सुनुवाइ हुँदा मुद्दाका पक्ष, वपिकष, नजिह्रूका कानून व्यवसायी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्तीमात्र त्यस्तो इजलासमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् । ८. संक्षिप्त कार्यवधि अपनाउनु पर्ने: यस ऐन बमोजमिको मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा संक्षिप्त कार्यवधि ऐन, २०२८ बमोजमिको कार्यवधि अपनाउनु पर्नेछ । ९. उपचारको रकम पीडितले व्यहोर्ने: लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (१) घरेलु हिसाबाट पीडित व्यक्तिलाई दफा ४ को उपदफा (६) बमोजमि तत्काल उपचार गराउँदा लागेको खर्च पीडितले व्यहोर्नु पर्नेछ र कुनै कारणले पीडितले त्यस्तो खर्च तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा सम्बन्धित नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले तत्काल त्यस्तो खर्च उपलब्ध गराई नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । त्यस्तो रकम पीडकबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (२) घरेलु हिसाबाट पीडित व्यक्तीमानसिक वा शारीरिक रूपमा अशक्त भएको कारणले अस्पतालमा उपचार गराउनु परेमा उपचार गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च पीडितले व्यहोर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कारणले पीडितले त्यस्तो खर्च तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा अदालतले सम्बन्धित नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह वा दफा ११ बमोजमिको सेवा केन्द्रबाट पीडितले त्यस्तो उपचार रकम पाउने गरी आदेश गर्न सक्नेछ र त्यसरी उपलब्ध गराइएको रकम नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । पीडकबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । १०. क्षतिपूर्ति दिलाइदनि: पीडित व्यक्तिलाई घरेलु हिसाको प्रकृति, मात्रा, पीडितलाई पुगेको पीडा र पीडक तथा पीडितको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत समेतलाई विचार गरी अदालतले पीडकबाट मनासबि माफिको क्षतिपूर्ति भराइदनि सक्नेछ ।

११. सेवा केन्द्र: (१) पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलगै बस्ने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछन् । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१ख) नेपाल सरकारले स्थापना गरेका सेवा केन्द्रलाई प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले त्यस्ता सेवा केन्द्र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (२) कुनै संस्थाले तोकिए बमोजमि स्वीकृतिलाई उपदफा (१) को उद्देश्यको लागि सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (२क) उपदफा (१क) र (१ख) बमोजमि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना र सञ्चालन गरेको सेवा केन्द्रको अनुगमन सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सञ्चालन भएको केन्द्रलाई दफा १२ बमोजमिको कोषबाट आर्थिक तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्न सकिन्छ । (४) सेवा केन्द्रले आवश्यकता अनुसार पीडितलाई कानूनी सहायता, मनोविमर्श सेवा, मनोवैज्ञानिक सेवा र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (५) सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १२. सेवा कोष: (१) दफा ११ को उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएका सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले एक सेवा कोष स्थापना गर्नेछ । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) दफा ११ को उपदफा (१क) र (१ख) बमोजमि स्थापना तथा हस्तान्तरण भएका सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न चाहने प्रदेश सरकारले आफ्नो श्रोतबाट व्यवस्था गर्ने गरी प्रदेश कानून बमोजमि र स्थानीय तहले आफ्नो श्रोतबाट व्यवस्था गर्ने गरी स्थानीय कानून बमोजमि सेवा कोष स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहाय बमोजमिका रकम रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) कुनै स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तीबाट प्राप्त रकम, । (ग) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) सेवा कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । १२क. संरक्षण अधिकृत: लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । स्थानीय तहले घरेलु हिसा नियन्त्रण गर्न तथा घरेलु हिसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने काम समेतका लागि एकजना संरक्षण अधिकृत तोक्न सक्नेछ ।

१२ख. नशिलुक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने: लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । नेपाल सरकारले घरेलु हिसाबाट पीडित व्यक्तिलाई नजिको अनुरोधमा जिल्ला कानूनी सहायता समितिभित्र नशिलुक कानूनी सहायता उपलब्ध

गराउनेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । १२ग. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा ५क. मा उल्लिखित मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । १३. सजाय: लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (१) कसैले अङ्गभङ्ग गरी वा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । तेजाव बाहेक अन्य रासायनिक पदार्थ छर्कडि वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराई वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरूप पारदिनि गरी शारीरिक यातना वा यौनजन्य यातना सम्बन्धी घरेलु हिसाको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजमि सजाय हुनेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (१क) कसैले उपदफा (१) मा लेखिए देखि बाहेकको अन्य घरेलु हिसा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) घरेलु हिसाको उद्योग वा दुरुत्साहन गर्ने वा मतथार हुनेलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । (३) घरेलु हिसाको कसूरमा सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः सोही कसूर गरेमा पटकैपछि दोब्बर सजाय हुनेछ । (४) सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । आफ्नो पत्नी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नाबालक वा गर्भवती महिला विरुद्ध यस ऐन बमोजमिको कसूर गरेमा नजिलाई थप दश प्रतिशत सजाय हुनेछ । (५) कसैले दफा ६ बमोजमि अदालतबाट दिएको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा चार महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १४. हदम्याद: यस ऐन बमोजमिको कसूरमा भए गरेको मतिले नब्बे दिनभित्र उजुरी दिनु पर्नेछ ।